

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）47 号

纪律处分复核决定书

申请人：戴汇瑜，女，1976 年 11 月出生，时任京智（广州）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称京智投资）合规风控负责人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于 2025 年 8 月 28 日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕257 号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2025 年 5 月 20 日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕143 号），申请人在规定期限内向协会提交书面申辩意见，协会按照规定进行审理。经审理，《决定书》认定京智投资存在以下违规行为：

未充分履行谨慎勤勉义务。京智投资备案的私募基金产品“独山县金智旅游发展有限公司”（以下简称“金智旅游”）成立于2017年9月。京智投资仅在“金智旅游”募集阶段履行投资者适当性管理义务，参与配合该私募基金产品尽职调查、投后管理以及退出阶段相关工作，未能就“金智旅游”投资决策等工作提交其谨慎勤勉履行管理人职责的充分证据。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条、《私募投资基金管理人内部控制指引》第七条的规定。

此外，根据行政监管措施决定书，京智投资在开展私募投资基金管理业务活动期间，存在以下违规问题：一是部分投资者适当性程序缺失；二是未制定私募基金风险评级制度，未对所管理的私募基金进行风险评级；三是在协会填报的管理人信息与事实不符。上述行为违反了《私募基金监管办法》第十二条、第十七条、第二十五条的规定。

以上事实有机构情况说明、资产管理业务综合报送平台信息、私募基金产品公司章程、行政监管措施决定书、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。申请人于2017年5月至2020年3月担任京智投资合规风控负责人，应当就该机构未充分履行谨慎勤勉义务，部分投资者适当性程序缺失，未制定私募基金风险评级制度、未对所管理的私募基金进行风险评级的违规行为承担相应责任，决定对申请人采取“警告”的纪律处分措施。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求免除对其作出的纪律处分，具体申辩意见如下：

一是申请人认为，其并非京智投资的实际风控人员。申请人称，京智投资曾意欲于2017年5月至2020年3月，将其聘用其为合规风控人员，但因京智投资不能支付工资、也没有实际办公地址，故最终未将其聘用为合规风控人员。申请人对京智投资将其在协会登记为合规风控负责人的事实不知情，其协会账户也是京智投资在登录操作。知悉上述情况后，申请人一直要求京智投资撤下对其合规风控负责人的登记，归还系统管理密码。因此，申请人对“金智旅游”等案涉私募基金产品及京智投资的运营状况不知情。

二是申请人认为，地方证监局行政监管措施的相对人虽然是京智投资，但因与申请人利益相关，也可以同其联系以保障申辩权利。同时，申请人认为，根据《纪律处分办法》第七条规定，“对个人实施的自律管理措施包括：（一）谈话提醒……（二）书面警示……（三）要求参加合规教育……（四）协会规定的其他自律管理措施”，协会应当首先谈话提醒，要求其在指定时间地点就有关违规行为接受协会问询并提示其及时纠正。协会未履行上述程序，于违规行为发生后对其进行纪律处分不符合制度规定。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

对于申辩意见一。经核实，协会自律检查人员于2025年2月24日致电申请人，就高管履职情况进行例行核查。根据电话录音，申请人确认其曾于2017年至2020年间担任京智投资合规风控负责人。根据京智投资提供的加盖公章的

《情况说明》记载，申请人曾于2017年5月至2020年3月担任京智投资风控负责人。同时，申请人未能提供足以证明该申辩意见属实的证据材料。

对于申辩意见二。《纪律处分办法》第二十二条规定，行政处罚决定书、行政监管措施决定书等法律文书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定相关违规事实，并作出自律管理或者纪律处分措施。协会结合京智投资的违规事实、情节性质及社会危害程度，决定对申请人采取纪律处分措施符合行为与责任相适应的原则。同时，《纪律处分办法》并未对自律管理及纪律处分措施的适用顺序及追责时效作出规定。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人采取“警告”的纪律处分措施，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《决定书》（中基协处分〔2025〕257号）对申请人作出的纪律处分决定。



中国证券投资基金业协会

2025年12月26日

抄送：市场二司（清整办），广东证监局。